

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ação Popular

A **ação popular** é outro tipo de remédio constitucional, previsto para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Nos termos do art. 5º, LXXIII da CF/88:

Art. 5º...

*LXXIII - **qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular** que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.*

É de se observar que a ação popular:

I - destina-se à defesa de **direitos difusos e coletivos**;

II - é remédio constitucional colocado à disposição de qualquer **cidadão**, como forma de controle da administração pública;

III - é ação **gratuita** e de **natureza cível**; e

IV - pode ser utilizada de modo **preventivo** ou **repressivo**.

Observe que a AP é ação relacionada ao **controle da Administração Pública**, na medida em que se destina à fiscalização da gestão da coisa pública, em que o cidadão pode intentar a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assim, liga-se ao **princípio republicano** (prestação de contas), na medida em que o cidadão não atua na defesa de interesse próprio, mas sim da coletividade.

A Ação Popular não é admissível para defesa dos consumidores, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça:

O autor popular não pode manejar esse controle da legalidade dos atos do Poder Público para defesa dos consumidores, porquanto instrumento flagrantemente inadequado mercê de evidente *ilegitimatio ad causam* (art. 1º, da Lei 4717/65 c/c art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) [...]. (**Recurso Especial nº 851.090 - SP, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento em 18/12/2007**)

Chama atenção o âmbito de proteção da ação popular, por ser bastante amplo: abrange tanto o patrimônio material, como o moral, o histórico, o ambiental e o cultural.

Ademais, o cabimento da ação popular **não exige a comprovação de efetivo dano ou prejuízo material**, pecuniário. Segundo entendimento do Supremo, a própria ilegalidade do ato já pressupõe lesividade bastante para a propositura da ação. Nesse sentido:

"Para cabimento da ação popular, basta a ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por contrariar normas específicas que regem a sua prática ou por se desviar dos princípios que norteiam da Administração Pública, dispensável a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos. O inc. LXXIII do art. 5º da Constituição Federal abarca não só o patrimônio material da entidade pública, como também o patrimônio moral, o cultural e o histórico" (**RE 170.768, rel. min. Ilmar Galvão, DJe 7/4/1999**).

Ainda segundo a jurisprudência do STF, **não cabe ação popular contra ato de natureza jurisdicional** (decisões judiciais) ou, em outras palavras, os atos de natureza jurisdicional são imunes à ação popular (não podem ser atacados na via da ação popular).

Mas veja a sutileza do detalhe: alguns atos de magistrados poderão ser atacados por ação popular: eles também praticam **atos administrativos** (por exemplo, nomeação de um servidor ou realização de licitação para aquisição de novos computadores, para reforma de um prédio), e esses atos poderão ser normalmente atacados por meio de ação popular (afinal, somente os **atos jurisdicionais** não podem ser objeto de ação popular).

É importante frisar que **a legitimidade para impetração da AP é exclusiva do cidadão brasileiro** (no pleno gozo de seus direitos políticos), nato ou naturalizado, ou **português equiparado** (com igualdade de direitos), **excluídos** os estrangeiros, os apátridas e as pessoas jurídicas (Súmula 365/STF). Quanto à condição de eleitor, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "o sujeito ativo da ação [popular] será sempre o cidadão - pessoa física no gozo de seus direitos políticos -, **isto é, o eleitor**". (**ACO 224, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 24.8.2005**), com fundamento no art. 1º, § 3º, da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965):

Art. 1º.....

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

O documento que corresponda ao título eleitoral **poderá ser o último comprovante de votação**.

Nesse sentido, o menor de dezoito anos e **maior de dezesseis** pode ajuizar ação popular, se estiver no gozo de seus direitos políticos (art. 14, § 1º, II, "c"):

Art. 14.....

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

.....

II - facultativos para:

.....

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Assim, **não pode o Ministério Público dar início** a esse tipo de ação. Entretanto, o MP tem papel importante na ação popular: (i) atua como parte pública autônoma, podendo opinar pela procedência ou não da ação; e (ii) poderá atuar como substituto e sucessor do autor, caso este abandone a ação ou se omita.

Agora guarde mais alguns entendimentos do Supremo acerca da ação popular:

I - O autor da ação popular não pode ele ser condenado nos ônus das custas e da sucumbência, a não ser quando há **comprovação de má-fé** por parte do autor da ação;

II - A ação popular é ação de **natureza cível**. Assim, não é alcançada pela competência do foro especial por prerrogativa de função perante o STF ou outro tribunal cujo foro privilegiado é conferido pela Constituição **para ilícitos penais**. Isso vale para todas as ações de **natureza civil**, como improbidade administrativa, ação civil pública, ação de alimentos e outras. Assim, o juízo competente para o julgamento de ação popular contra ato de qualquer autoridade é o juízo comum de primeiro grau;

III - O mandado de segurança não substitui a ação popular (**Súmula 101/STF**);

IV - Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular (**Súmula 365/STF**);

V - A decisão proferida em ação popular é **desprovida de força vinculante**. Assim, os fundamentos adotados pelo STF **não se estendem**, de forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar.

VI - Necessidade de advogado: conforme reiterada jurisprudência do STF, a posse da capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo referente à parte para a propositura da Ação Popular, sendo **imprescindível a representação do peticionário por advogado** regularmente constituído, ou ser o próprio impetrante advogado inscrito na OAB. Para o Supremo o **direito de petição** não se confunde com o direito de **postular em juízo** (**dentre outros, Rcl. 8.427/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Julg. 26/6/2009, RTJ 176/100, Rel. Min. CELSO DE MELLO**).

Só recordando:

Exigem advogado: Ação popular, mandado de segurança individual ou coletivo, mandado de injunção e *habeas data*.

Não exigem advogado: *habeas corpus*, direito de petição e direito de obter certidões.

VII - **Não cabe** ação popular contra **ato normativo geral e abstrato**, que deve ser fulminado por meio de ação própria. É de se destacar que essa ação **poderá ser utilizada na fiscalização da constitucionalidade** das leis, desde que na **via incidental**, diante de casos concretos. Não será a causa de pedir, o pedido principal, será apenas um **incidente de inconstitucionalidade**. Nesse sentido a jurisprudência do STF:

"No julgamento conjunto das Reclamações ns. 597, 600 e 602 e no da Medida Cautelar na Reclamação n. 2.460/RJ, este Supremo Tribunal decidiu que, quando a declaração de inconstitucionalidade não se constitui o próprio pedido da ação civil pública, mas apenas a causa de pedir, não ocorre usurpação de sua competência. (...) A despeito de não existir menção expressa à ação popular nos precedentes acima colacionados, o entendimento de fundo pode ser aqui aplicado" (**RE 545.070/SC, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 16/11/2010**)

A Ação Popular é disciplinada pela **Lei 4.717/1965**, da qual destacamos alguns pontos importantes:

(i) **Legitimidade Ativa:** com o aval do STF, é privativa do **cidadão**, condição essa que deve ser aferida nos termos do § 3º do artigo 1º da Lei:

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

(ii) **Sujeitos passivos:** nos termos do artigo 6º da Lei, a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, empresas estatais, serviços sociais autônomos e contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

(iii) **Duplo grau de jurisdição**: nos termos do artigo 19 da Lei, a sentença que concluir pela **carência ou pela improcedência da ação** está sujeita ao **duplo grau de jurisdição**, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação **procedente** caberá apelação, com efeito **suspensivo**. Além disso, incide também, em ambos os casos, o efeito devolutivo amplo, que devolve ao tribunal a apreciação de toda a matéria invocada.

(iv) **Medida liminar**: o § 4º do artigo 5º da lei prescreve que na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. **E atenção: não incide o efeito suspensivo** do art. 19, quando for interposta apelação de **sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela ou a medida liminar**. Pensar em sentido contrário seria sujeitar a parte autora à mesma lesividade do ato lesivo, combatida pela medida deferida liminarmente pelo juiz, concorda?

(v) **Prescrição**: o prazo para propositura da ação popular prescreve em cinco anos.



Veja como foi cobrado!

(FCC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/SEFAZ PI/2015) Cidadão que pretenda obter, judicialmente, a anulação de atos de despesas com hospedagem e alimentação de familiares do Presidente da República, autorizados e praticados em viagem oficial pelo próprio chefe do Executivo federal, bem como o consequente ressarcimento ao erário das verbas dispendidas a esse título, sob alegação de ofensa à moralidade administrativa e lesividade ao patrimônio público, poderá, em tese, valer-se de

- (A) ação civil pública, de competência do Supremo Tribunal Federal.
- (B) ação popular, de competência do Supremo Tribunal Federal.
- (C) mandado de segurança, de competência do Supremo Tribunal Federal.
- (D) ação popular, de competência da Justiça federal.
- (E) mandado de segurança, de competência da Justiça federal.

A ofensa, **efetiva ou potencial**, aos Princípios da Moralidade Administrativa, bem como a **ameaça ou efetiva lesão** ao patrimônio podem ser combatidos **por meio Ação Popular, a ser impetrada por qualquer cidadão**, nos termos do art. 5º, LXXIII da CF/88 No caso da questão, como o ato deriva do Chefe do Poder Executivo Federal, a ação será de competência da Justiça Federal.

Mas Jean, o Presidente da República não goza de foro por **prerrogativa de função**? Sim, mas não se esqueça de que as ações de **natureza civil** (Ação Popular, Ação Civil Pública, Ação de Improbidade Administrativa, até mesmo uma Ação de Alimentos), **não se submetem ao foro privilegiado**. Desse modo, deverá ser impetrada no **juízo de primeiro grau equivalente ao Ente Federativo da autoridade coatora**. Por exemplo, se for governador, a ação será conhecida pelo juiz de primeiro grau, da Justiça Estadual; sendo a autoridade membro de qualquer dos Poderes da União, será recebida pelo Juiz Federal.

Gabarito: **alternativa "d"**.

Resumo

✦ Conceito e Previsão Constitucional

- Remédio constitucional para anular ato lesivo:
 - Ao **patrimônio público** ou de entidade com participação estatal

- À **moralidade administrativa**
- Ao **meio ambiente**
- Ao **patrimônio histórico e cultural**

- Previsão: **Art. 5º, LXXIII, da CF/88**

Características Principais

- Visa à defesa de **direitos difusos e coletivos**
- Instrumento de **controle da Administração Pública**
- **Natureza cível**
- **Gratuita**, salvo má-fé
- Pode ter **caráter preventivo ou repressivo**
- Relaciona-se ao **princípio republicano** (prestação de contas)

Legitimidade Ativa

- **Exclusiva do cidadão** (eleitor com direitos políticos ativos)
- Comprovação: **título de eleitor ou equivalente**
- Não podem propor: estrangeiros, apátridas, pessoas jurídicas (Súmula 365/STF)
- MP **não pode propor**, mas:
 - Atua como parte pública
 - Pode substituir o autor que abandona a ação

Hipóteses de Inadmissibilidade

- Não cabe para **defesa dos consumidores** (REsp 851.090/SP)
- Não cabe contra **atos jurisdicionais** (decisões judiciais)
- Mas **atos administrativos de magistrados** podem ser questionados
- Não cabe contra **atos normativos gerais e abstratos** (ex: leis)

Entendimentos Importantes do STF

- **Ilegalidade do ato** já é suficiente (dispensa prejuízo material)
- **Ato jurisdicional** é imune à ação popular
- **Necessidade de advogado** (não se confunde com direito de petição)
- Não cabe **foro por prerrogativa de função** (ação é cível)
- **Súmula 101/STF**: MS não substitui ação popular
- **Sentença de improcedência**: sujeita a **duplo grau de jurisdição**
- **Decisão da AP** não tem **efeito vinculante**

Aspectos da Lei 4.717/1965

- **Prova de cidadania**: título eleitoral ou comprovante equivalente
- **Sujeitos passivos**: pessoas físicas e jurídicas envolvidas ou beneficiadas pelo ato lesivo
- **Duplo grau de jurisdição (art. 19)**: obrigatória confirmação da improcedência
- **Medida liminar (art. 5º, §4º)**: pode suspender ato lesivo
- **Prescrição**: 5 anos

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
